Hỏi **yêu cầu đòi nợ của Ngân hàng có được Tòa án giải quyết cùng lúc với quan hệ hôn nhân không**?

-Quan hệ hôn nhân Tòa giải quyết theo thủ tục của việc dân sự bằng QD hủy việc kết hôn trái pháp luật

-Yêu cầu đòi nợ của Ngân hàng vì có tính tranh chấp nên được Tòa án giải quyết theo trình tự xét xử vụ án dân sự.

Do thủ tục tố tụng khác nhau,nên Tòa án không giải quyết 2 thủ tục cùng một lúc được

---

Câu 8:Nếu Anh Vĩnh chị Thúy **đồng ý giải quyết luôn khoản nợ Ngân hàng trong vụ án thì Tòa án có giải quyết được không**?

- Hợp đồng vay tiền năm X-2 thuộc hiệu lực áp dụng BLDS 1995,khoản 2 điều 117 BLDS 1995 qui định:Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập ,thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền ,nghĩa vụ của cả hộ gia dình.Do đó,khoản nợ của Ngân hàng có thể được Tòa án giải quyết cùng với quyết định hủy hôn,trong phần quyết định chia tài sản,nếu Anh Vĩnh Chị Thúy có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết cấn trừ khoàn nợ Ngân hàng theo thủ tục việc dân sự.

Câu 9:*Tình tiết bổ sung: Chị Thúy cho biết:Việc vay tiền là mua máy cày cho cha anh Vĩnh,chị không có trách nhiệm khoản nợ Ngân hàng.*

Quan điểm ai là người trả nợ Ngân hàng?

-Nếu chi Thúy chứng minh được việc anh Vĩnh vay tiền không vì lợi ích chung của gia đình thì không phát sinh nghĩa vụ trả nợ của chị (k2 đ117 BLDS 1995)

Câu 10:*Tình tiết bổ sung:Anh Vĩnh thừa nhận trách nhiệm trả nợ ngân hàng*.**Lập luận về việc giải quyết yêu cầu đòi nợ của Ngân hàng?**

-Anh Vĩnh thừa nhận trách nhiệm trả nợ Ngân hàng,nên là nợ cá nhân.

-Diều 15 LHNGD 1986 qui định:Việc thực hiện giao dịch có quan hệ đến tài sản mà có giá trị lớn thì phải được sự thỏa thuận của vợ chồng.Nên việc một mình Anh Vĩnh ký HD vay thế chấp cả căn nhà là cơ sở để Tóa án tuyên vô hiệu phần thế chấp của Hợp đồng vay .Do đó, Ngân hàng nên chờ Tòa án ra quyết định hủy hôn,chia ½ căn nhà cho anh Vĩnh,Tòa mới có yêu cầu Anh Vĩnh bán nhà trả nợ,hoặc kiện đòi phát mãi tài sản thế chấp.

Mã số LS.DS/TN 02-240

Tóm tắt hồ sơ:

-*Chị Tâm làm đám cưới với Anh Thạch năm 1990.Từ 1999 Anh Thạch đi biệt tích không về nhà,gia đình tìm không được.Tháng 5/X chị Tâm có đơn ly hôn.*

Câu 1:**Điều kiện quan trọng nhất để TA thụ lý yêu cầu xin ly hôn của chị Tâm?**

-Thời điểm anh Thạch đi biệt tích thuộc hiệu lực BLDS 1995

-Khoản 1-Điều 88 BLDS 1995 qui định: Khi một người biệt tích hai năm mà không có tin tức,Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

-Khoản 2 Điều 88 BLDS 1995:Vọ người tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án cho ly hôn.

Vậy,điều kiện quan trọng nhất để TA thụ lý yêu cầu ly hôn của chị Tâm là Anh Thạch biệt tích hơn 2 năm, đã áp dụng các biện pháp thông báo tìm kiếm .Chị Tâm là người có quyền và lợi ích liên quan có quyền yêu cầu TA tuyên bố chồng mất tích và xin ly hôn

---

Câu 2:*Không ai biết Anh Thạch đang ở đâu.Anh Chị Tư vấn gì cho chị Tâm trước khi khởi kiện?*

-Chị Tâm viết đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm chồng vắng mặt tại nơi cư trú (đ324 BLTTDS)

-Tòa án có quyết định chấp nhận yêu cầu và ra thông báo tìm kiếm